

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2024）206 号

纪律处分决定书

当事人：张成军，男，1965 年 5 月出生，登记为瑞丰天利（北京）投资有限公司（以下简称瑞丰天利）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向张成军下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕38 号）。张成军未在规定期限内向协会提交书面申辩意见，本次纪律处分案现已审理终结。

一、基本事实

经查，瑞丰天利存在以下违规行为：

一是私募基金产品募集完毕后未及时进行备案。多名投资者向协会投诉，瑞丰天利多只私募基金产品募集完毕后未在协会及时进行备案；瑞丰天利也自认 2015 年以来，未申请备案产品共有十余只。上述行为违反了《私募基金监管办法》第八

条以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条的规定。

二是不配合协会自律检查。协会自律检查人员自 2022 年 11 月起，通过电子邮件的方式先后六次向瑞丰天利在协会登记备案的邮箱发送检查通知；另通过电话方式尝试与瑞丰天利登记的法定代表人李保才、总经理高欣、合规风控负责人张成军等取得联系，并提醒及时反馈材料；但瑞丰天利仅反馈了部分材料，未及时、真实、准确、完整地提供检查所需的材料及相关信息。上述行为违反了《私募投资基金登记备案办法》第六十五条以及《中国证券投资基金业协会自律检查规则》第二条的规定。

以上事实有投诉材料、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据瑞丰天利提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，张成军自 2013 年 4 月至 2022 年 8 月任合规风控负责人，应当对瑞丰天利私募基金产品募集完毕后未及时进行备案的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对张成军进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
